



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

**מס' תיק: 7/324/2022
מס' בקשה: 7/325/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
ארז שטיינברג**

המבקש:
כהן בן שלום
באמצעות ב"כ: עו"ד מורן גור ואח'
רח' דרך מנחם בגין 7, קומה 19, רמת גן

נגד

המשיבה:
צעירי זביב בת שבע
באמצעות ב"כ: עו"ד דורון מונוסוביץ'
רח' המדע 8, הרצליה

החלטה

לפניי בקשה למתן צו מניעה זמני (להלן: "**הבקשה**") המורה למשיבה שלא לבצע כל עבודות בניה בדירתה הכוללות בניה ברכוש המשותף בטרם קבלת הסכמות בעלי המקרקעין ברוב הדרוש לכך בבניין ברחוב יוסף נדבה 7, הרצליה, הידוע כחלקה 59 בגוש 6542 (להלן: "**הבית המשותף**").

רקע לבקשה ותמצית טענות הצדדים

1. הבית המשותף כולל שתי קומות ומכיל ארבע דירות, שתי דירות בקומת הקרקע ושתי דירות בקומה הראשונה. המבקש הוא הבעלים של דירה הרשומה כתת חלקה מספר 5 בקומת הקרקע בבית המשותף (להלן: "**המבקש**"). המשיבה היא הבעלים של דירה הרשומה כתת חלקה 7 המצויה בקומה הראשונה בבית המשותף (להלן: "**המשיבה**").
2. לטענת המבקש, ביום 21.3.2022 קיבלה המשיבה היתר בניה מספר 20190069 (להלן: "**ההיתר**"). ההיתר ניתן להרחבת דירת המבקשת הכוללת תוספות בנייה, שינויים פנימיים + תוספת שטח + מרפסת תלויה + הריסת גג רעפים ובניית גג רעפים חדש + הוספת ממ"ד (במקום ממ"ד שלא נבנה). סך הכל הותר לבנות תוספת בניה לדירה בשטח של 28.14 מ"ר, וממ"ד בשטח של 11.53 מ"ר.
3. בבקשה נטען כי המשיבה שהחלה כבר בביצוע עבודות הבניה והציבה פיגומים, לא קיבלה את הסכמת הדיירים להרחבה המבוקשת בהתאם לרוב של 75% מקרב בעלי הדירות הדרוש על פי סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן: "**חוק המקרקעין**") שכן, הבית המשותף מכיל 8 תתי חלקות ואילו המשיבה הציגה, לכל היותר, הסכמות של 5 מתוך 8 בעלי הדירות בבית המשותף בלבד.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה

מס' תיק: 7/324/2022
מס' בקשה: 7/325/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

4. המבקש מוסיף וטוען כי על פי ההיתר צפוי להיווצר חלל אטום מתחת לגג הרעפים החדש שהוא רכוש משותף ללא גישה ליתר הדיירים. נטען כי יש לראות בחלל זה כשטח שיוצא מהרכוש המשותף וכמוהו כשטח המוצמד לדירת המבקשת (סעי' 14 לסיכומי המבקש), ומשכך, מחייב הדבר הסכמת 100% מהדיירים בהתאם לסעיף 62(א) לחוק המקרקעין (ש' 23-27 בעמ' 4 לפרוטוקול).
5. נוסף לכך, המבקש עותר לתשלום מהמשיבה בגין שימוש בתוספת לדירתו (יסודות ותקרה) כמצע הנושא את תוספת הבניה המבוקשת, וכן לתשלומי איזון מהמשיבה בגין ההרחבה, שכן, לטענתו, מימוש זכויות הבניה על פי ההיתר שניתן למשיבה עולה על חלקה היחסי ברכוש המשותף ולפיכך מחייב אותה בתשלומי איזון.
6. מנגד, טוענת המשיבה כי הבקשה הוגשה בשיהוי רב לאחר שחלפו חודשים רבים ממועד מתן ההיתר ללא שניתן הסבר רלוונטי לאיחור, ודי בטעם זה להוביל לדחיית הבקשה. כמו כן, הבקשה הוגשה בחוסר תום לב לאחר שהמבקש יצר מצג בהתנהגותו ובאמירותיו לפני מוסדות התכנון כי הוא מסכים לבניה, ותוך הסתרת עובדות ביחס להתנהלותו שלו, הכוללות, אף הן, בניה ללא היתר ופגיעה והשתלטות על רכוש משותף ללא הסכמות הדיירים.
7. לגישת המשיבה, הבקשה הוגשה מתוך נקמנות גרידא על רקע התנגדותה של המשיבה לבניה שביצע בעבר המבקש ללא היתר. לעניין ההרחבה טוענת המשיבה כי יש לראות במבקש כמי שמסכים לבניה על פי סעיף 71(ג) לחוק המקרקעין בגדרה של הרחבה דומה כמשמעותה בחוק המקרקעין ועל כן בידיה הרוב הדרוש להרחבה. בכל מקרה, לטענת המשיבה, המבקש מנוע מלטעון טענות בשם יתר בעלי הדירות לעניין העדר הסכמות לכאורה.
8. אשר למאזן הנוחות, טוענת המשיבה כי המבקש לא טען לנזקים שנגרמו לו ואילו למשיבה ייגרם נזק של ממש לאור העובדה שהיא נאלצת לשהות מחוץ לדירתה בעת ביצוע העבודות ומאחר שהתקשרה כבר עם קבלנים לביצוע העבודות ולכן עלול להיגרם לה נזק כספי חמור.
9. ביום 29.12.2022 התקיים דיון בבקשה במעמד הצדדים ובמסגרתו נחקרו הצדדים על תצהיריהם. בתום הדיון ניתן צו להגשת סיכומים בכתב (להלן: "הפרוטוקול"). לאחר שהצדדים הגישו את סיכום טענותיהם בכתב, הגיעה העת להכריע בבקשה.

דיון והכרעה

המסגרת הנורמטיבית – צו מניעה זמני



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

מס' תיק: 7/324/2022
מס' בקשה: 7/325/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

10. כידוע, על המבקש סעד זמני לעמוד בשלושה תנאים מצטברים: **האחד**, קיומה של עילת תביעה - נדרש סיכוי כלשהו לכך שהתובע יצליח בתביעתו ושאינו מדובר בתביעת סרק; **השני**, שמאזן הנוחות נוטה לטובת המבקש, היינו, שאם לא יינתן הסעד הזמני, ייגרם למבקש נזק גדול יותר מהנזק שייגרם למשיב או לצד שלישי, אם יינתן הסעד הזמני, **והשלישי** שהבקשה הוגשה ביושר ובתום לב. בין שני התנאים הראשונים מתקיימת "מקבילית כוחות", וכך ככל שסיכויי המבקש לזכות בהליך העיקרי גבוהים יותר, כך ייטה בית המשפט להקל בדרישה שמאזן הנוחות ייטה בבירור לטובתו ולהפך (רע"א 4218/19 פנחסוב נ' ב.ס.ד. דירות מגורים בע"מ (פורסם בנבו, 27.6.2019); רע"א 2553/20 אביב נ' סמדג'ה (פורסם בנבו, 7.6.2020)).

מן הכלל אל הפרט

האם הוצגו ראיות מהימנות לכאורה לקיומה של עילת תביעה?

11. הסוגיה הראשונה אותה יש לבחון היא שאלת סיכויי התביעה. בשלב זה, בחינת סיכויי ההליך, היא **לכאורית בלבד** כך שכוחה יפה לשאלת הסעד הזמני והיא אינה משקפת עמדה נחרצת לגבי סיכויי ההליך העיקרי (ע"א 6994/00 בנק מרכנתיל דיסקונט נ' אמר פ"ד נו(1) 529).
12. לאחר עיון בחומר שהונח לפני, התרשמתי כי בידי המבקש ישנן ראיות לכאורה לקיומה של עילת תביעה וכי טענותיו דורשות בירור עובדתי ומשפטי, הגם שלכאורה, למשיבה טענות הגנה ראויות. ואסביר.
13. אין מחלוקת בין הצדדים כי הרחבת הבניה המבוקשת תתבצע על גבי הגג שהוא רכוש משותף, לפיכך, הרוב הדרוש לענייננו לצורך הרחבת דירת המשיבה הוא 75% מבעלי הדירות ש- 2/3 מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם.
14. כפי שהתברר במהלכו של הדיון, למשיבה אין לכאורה את מניין ההסכמות הדרוש של בעלי הדירות להרחבת הדירה המבוקשת. במהלך הדיון הוצגו חתימות על גבי הבקשה להיתר רק של 5 מתוך 8 בעלי הדירות (נספח 3 לתגובת המשיבה), ללא חתימת המבקש (תת חלקה 5), ללא חתימת קק"ל/עמידר (תת חלקה 6) וללא חתימת הבעלים של תת חלקה 1 (רוזנטל).
15. לטענת המשיבה המבקש ביצע הרחבה דומה בעבר ולפיכך יש לראותו כאילו הוא מסכים להרחבה ומכאן שלמשיבה יש את הרוב הדרוש הכולל 6 מתוך 8 בעלי הזכויות (ר' דברי המשיבה בחקירה הנגדית: "את עמידר לא ביקשו ממני להחתיים, המבקש מתוקף זה שבנה הוא מסכים ורוזנטל לא חתמו" (שו' 20-21 בעמ' 10 לפרוטוקול)).

מס' תיק: 7/324/2022
מס' בקשה: 7/325/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

16. מנגד טוען המבקש כי אין לראות בהרחבה שביצע משום "הרחבה דומה" להרחבה המבוקשת, מטעמים שונים, שעיקרם, בקשת המשיבה לבנות מרפסת בעוד המבקש עצמו לא בנה מרפסת בנוסף להרחבה.
17. לטעמי, טענות אלו, צריכות להתברר במסגרת ההליך העיקרי, ולא במסגרת ההליך הזמני במסגרתו לא הובאו די ראיות להוכחת הנטען, בשים לב למטרת הסעד הזמני ולרף הראיות הנדרש.
18. לאור האמור, בלי לטעת מסמרות, ובכל הזהירות המתבקשת בשלב זה של ההליך, משהציג המבקש ראיות מספיקות לקיומה של עילת תביעה לכאורה, ומששוכנעתי שקיימות שאלות המצריכות דיון, יש לקבוע שהמבקש עבר את המשוכה הראשונה הנדרשת לשם קבלת צו המניעה.
19. בהקשר זה אוסיף כי לא נעלמה מעיני טענת המבקש לעניין החלל הכלוא שצפוי להיווצר בין גג הרעפים לתקרת דירתה של המשיבה, אולם, שאלת הגדרתו המשפטית של חלל זה - האם "רכוש משותף" או כעין "הצמדה" לדירת המבקשת החורג מהגדרת "הרחבה" שבחוק המקרקעין, ובהתאם, השאלה האם נדרש רוב אחר מהרוב הדרוש לשם בניה למטרת הרחבה, יכולות להתברר במסגרת ההליך העיקרי.
20. כך גם לא נעלמה מעיני טענת המבקש לפיה היה על המשיבה להסדיר תשלומי איזון בהתאם לסעיף 71ב(ד) לחוק המקרקעין טרם התחלת הבניה, אולם, המבקש לא הפנה אותי לאסמכתא משפטית לכך כי הסדרת התשלום (ככל שמגיע) לבעלי דירה היא בגדר תנאי קנייני תחילי ויסודי לעצם ביצוע עבודות ההרחבה. משכך, דינן של טענות אלו, הכספיות, להתברר במסגרת ההליך העיקרי, עם טענות עובדתיות ומשפטיות נוספות שיש לשני הצדדים.
21. על כל פנים די בעובדות שהתבררו בשלב זה לעניין העדר ההסכמות הנדרשות לבניה כדי להראות כי התביעה מעוררת שאלות המצריכות דיון.

מאזן הנוחות

22. אין ספק שמתן צו מניעה יעכב את הבנייה בדירתה של המשיבה ושעלולים להיגרם לה הפסדים, עגמת נפש ואי-נוחות נוכח העובדה שכבר התקשרה עם קבלן מבצע ושכרה דירה חלופית לתקופת השיפוץ (כאמור בתצהיר מטעם המשיבה סעי' 19 שלא נסתר על ידי המבקש). כמו כן, צודקת המשיבה כי המבקש לא טען כי צפויים להיגרם לו נזקים כתוצאה מאי מתן הצו.
23. ואולם, ברור כי, בשלב זה, טרם החלה עיקר הבנייה וככל שהיא תתקדם, יהיה קשה להשיב את המצב לקדמותו, דבר שעלול ליצור תוצאה בלתי הפיכה אשר תייתר את הדיון בהליך העיקרי, בעוד

מס' תיק: 7/324/2022
מס' בקשה: 7/325/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שמנגד, הנזק שעלול להיגרם למשיבה במתן הצו, קרי עיכוב הבניה, יכול להתבטא בפיצוי כספי הולם.

24. יש משקל רב לעובדה שתוספת הבנייה העומדת על הפרק איננה שולית, שכן מדובר בשינוי ממשי שמטרתו שיהיה לצמיתות, שיש בו לכאורה לגרום לפגיעה קניינית ביתר בעלי הדירות בבית המשותף. במצבים מסוג זה, עמדת הפסיקה היא שיש לשמור על המצב הקיים עד לבירור ולהכרעה בתיק העיקרי [רע"א 8472/05 רון נ' ז'רז'בסקי (פורסם בנבו, 29.12.2005); כן ראו החלטתה של כב' המפקחת עינת מידן בלום בעניין 8/48/2021 **זפרן הנרי ואח' נ' אביקזר דני ואח'**, בפסקה 30 (אתר משרד המשפטים 14.3.2021)].

25. ככל שבסופו של ההליך ייקבע כי המשיבה עומדת בתנאים הקנייניים, תוכל הבנייה להתבצע, כאשר עיכוב הבנייה, והנזק שייגרם למשיבה, יוכל להתבטא בפיצוי כספי הולם.

26. משכך, ובזיקה לאמור להלן בעניין שיקולי הצדק והיושר, נראה כי גם מאזן הנוחות, במובנו הצר, נוטה לטובתו של המבקש (חרף העובדה כי לא טען זאת בצורה מפורשת).

שיקולי היושר והצדק

27. אלא שבחינת שיקולי היושר והצדק משנה את מהלך הדברים לרעתו של המבקש.

28. בהתאם לפסיקה, הגשת בקשה למתן סעד זמני בשיהוי, חותרת תחת הטענה בדבר הדחיפות במתן הסעד והיא יכולה לשמש ראיה לסתירת טענות מבקש הסעד בדבר חיוניותו ונחיצותו המיידית (ראו למשל רע"א 8630/05 **ניר שיתופי אגודה ארצית להתיישבות עובדי נ' עיריית הוד השרון**, בפסקה 6 (נבו 10.04.2007)).

29. הבקשה דנן הוגשה ביום 21.12.2022 ואילו ההיתר עצמו ניתן ביום 31.3.2022. לטענת המשיבה ההכנות לבניה הנטענת החלו על ידה בחודש אוגוסט 2022 לאחר שהשלימה את דרישות רשויות התכנון. המבקש ציין בעדותו בדיון שנערך בבית המשפט השלום בהרצליה ביום 14.12.2022, (במסגרת ה"ט 20060-12-22 בין המשיבה למבקש): "**לאחר כמה ימים ראיתי שהתחילו לעבוד, זה היה בתחילת אוגוסט בזמן שהיא (המשיבה – א.ש.) עברה דירה ליד**" (נספח 6 לתגובת המשיבה). וכך גם בעדותו לפני בדיון מיום 28.12.2022 נשאל המבקש כך: **לשאלת המפקח מדוע לא פנית בבקשה לצו מניעה, כפי שאתה פונה היום כבר בחודש אוגוסט שנודע לך על היתר הבניה? אני משיב שפניתי יש התכתבויות שלי עם העירייה כל הזמן. זה מה שאושר לי. פניתי לראש העיר, למהנדסת העיר. אציג את ההתנגדויות לאדוני. מציג התנגדויות. פניתי, הם לא הסכימו להיפגש איתי, בצר לי פניתי לוועדת העיר, ליו"ר ועדת ערר מחוזית, פניתי, ביקשתי, אמרה שלי שהיא**

מס' תיק: 7/324/2022
מס' בקשה: 7/325/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

להשיג עורך דין, אדוני זה כסף רב. אני אבא לילד נכה, שלא עבד שנתיים כי עבר אירוע לב. הייתי מורדם ומונשם 10 ימים, אחר כך במשך שנה וחצי מתאושש. לא היה לי כל הכסף, אמי עזרה לי קצת, לקחתי עו"ד שייצג אותי... עם כל הצער, אשמתי שאין לי כסף, מוכן להודות, אך לא באלימות" (שו' 41-49 בעמ' 6 לפרוטוקול).

30. בכל הכבוד, הסבריו של המבקש כי פנה לגורמי עירייה שונים, כמו גם טענתו להעדר יכולת כלכלית לשכור ייצוג משפטי, ככל שהן נכונות, אינם הסברים המצדיקים את הגשת הבקשה בשיהוי כה רב שכן אין ספק כי שיהוי של ארבעה חודשים, הוא שיהוי ניכר (ראו והשוו בשינויים המחוייבים את פסק דינו של כב' השופט גרוניס בעניין בג"ץ 4765/11 מוחמד מוסא שאקר ג'רדאת נ' היועץ המשפטי לממשלה, בפסקה 4 (נבו 30.08.2011)).

31. נוסף לכך, עדותו של המבקש כי נודע לו על היתר הבניה רק בחודש אוגוסט 2022, אינה מתיישבת עם חוות הדעת השמאית שצורפה לבקשה. כעולה מכותרתה, חוות הדעת מופנית למבקש והוכנה ביום 5.7.2022 ובפרק רישוי הבניה, כוללת חוות דעתו של השמאי גם את היתר הבניה נשוא ההליך זנן (ר' עמ' 6 לחוות הדעת נספח ה' לבקשה). נראה אפוא כי בניגוד לנטען בעדותו, המבקש היה מודע להיתר הבניה, לכל המאוחר, כבר בראשית חודש יולי 2022. משכך, היה על המבקש להגיש בקשה בתוך ימים אחדים מהמועד שנודע לו כי ניתן היתר בניה ולמצער בחודש אוגוסט עת החלו ההכנות לבנייה ולא להמתין עם הגשת בקשה זו מספר חודשים.

32. אשר לתום ליבו של המבקש אציין כי בחקירתו הנגדית לפניי אישר המבקש כי בשלב מסוים הסכים לבניה ואף גזם את העצים שהיו נטועים בחצר כדי לאפשר לקבלן מטעם המשיבה להתחיל בעבודה: "הגב' באה אליי עם הקבלן, עוד שבועיים אנחנו מתחילים, אחרי יומיים שוב באה איתו, מחר הוא צריך להתחיל. באותו לילה גזמתי את העצים שלא יפריעו להם. כל מה שהם ביקשו עשיתי, אפילו שהקשה עליי". (שו' 7-9 בעמ' 7 לפרוטוקול).

33. שיהוי משמעותי זה של ארבעה חודשים מהמועד שבו נודע למבקש, לטענתו, על מתן ההיתר ומהמועד שבו החלה ההיערכות הראשונית בשטח לבניה, כמו גם המצג שיצר המבקש בהתנהגותו כאילו הוא התרצה ומסכים לבניה, עולים כדי פגיעה בשיקולי הצדק והיושר.

34. עם זאת, בדוחק ולאחר התלבטות, ובעיקר נוכח העובדה שעסקינן מחד גיסא בפגיעה לכאורה בזכויות קנייניות במקרקעין שלהן מעמד מיוחד ורם, ומנגד מהראיות שהוצגו מצטיירת תמונה לפיה בשלב זה פרט להצבת פיגומים טרם החלה עיקר הבניה (ר' מכתב קבלן מטעם המשיבה מיום 29.11.2022 וכן דברי המשיבה בחקירתה בשו' 27-28 בעמ' 10 לפרוטוקול) וברור כי ככל שהבניה מתקדם, יהיה קשה להשיב את המצב לקדמותו, דבר שעלול ליצור תוצאה בלתי הפיכה, מצאתי,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נתניה**

**מס' תיק: 7/324/2022
מס' בקשה: 7/325/2022**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שבמכלול הנסיבות והשיקולים תוצאה מאוזנת ונכונה יותר איננה דחייתה של הבקשה, אלא קבלתה תוך הקהיית מחדלי השיהוי של המבקש בהפקדת כספים משמעותיים כערבון להוצאות ולנזק שייגרם למשיבה ככל שהתביעה העיקרית תידחה.

סוף דבר

35. נוכח כל האמור לעיל, ניתן בזאת צו מניעה זמני האוסר על המשיבה או מי מטעמה לבצע עבודות בנייה מכל סוג שהוא בבית המשותף, ברחוב יוסף נדבה 7, הרצליה, הידוע כחלקה 59 בגוש 6542.
36. צו זה יפקע מאליו ככל שעד לתאריך 12.2.2023, לא תופקד ערובה בסך של 75,000 ש"ח (במזומן או בערבות בנקאית אוטונומית) לפיצוי כל נזק שיגרם למשיבה בשל מתן הצו, אם תפסק התובענה, או יפקע הצו מסיבה אחרת. על המבקש לפנות למזכירות לשכת המפקח לשם קבלת שובר פיקדונות לתשלום בבנק הדואר ולהמציא קבלה למזכירות הלשכה. להסיר ספק ערובה זו היא **נוסף על** ההתחייבות העצמית שעליה כבר חתם המבקש.
37. **אשר להוצאות הבקשה**, אמנם הבקשה נתקבלה (בכפוף להפקדת ערובה), אולם נוכח התנהלותו של המבקש כאמור לעיל, איני מוצא לחייב את המשיבה בהוצאות הבקשה ולפיכך יישא כל צד בהוצאותיו.
38. קדם משפט בתביעה העיקרית יתקיים ביום 29.3.2023 בשעה 13:45 שעד אליו יבצעו הצדדים את כל המטלות המוטלות עליהם בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018.
- ניתנה בלשכתי, בהעדר הצדדים, היום, 29 בינואר 2023, ז' בשבט תשפ"ג. המזכירות תדוור ההחלטה לצדדים.

**ארז שטיינברג
מפקח על רישום מקרקעין
נתניה**